

<제3편 제1심의 소송절차.제5장 소송 개시와 심리 대상.제7절 소제기의 효과>

I. 소송계속

1. 의의

- 소송계속이란 특정한 사건이 법원에 제출되어 심판의 대상이 된 상태를 의미한다. 이는 판결의 선고나 소의 취하 등 종국적인 사유로 소송이 종료될 때까지 지속되는 공법상의 상태이다. 소송계속이 발생하면 법원은 당해 사건에 대해 심리하고 판결할 의무를 지게 되며, 당사자는 그 절차 내에서 소송 행위를 수행할 권리와 의무를 갖는다.

2. 소송계속의 발생시기

- 소송계속의 발생 시점에 관하여는 소장 제출 시라는 견해와 소장 부분이 피고에게 송달된 때라는 견해가 대립한다. 우리 민사소송법은 소장 부분이 피고에게 송달된 때에 비로소 소송계속이 발생한다고 보는 것이 통설적 입장이다. 소장 제출만으로는 법원과 원고 사이의 관계만 형성될 뿐, 피고가 절차에 편입되어 방어권을 행사할 수 있는 상태가 아니기 때문이다. 다만, 시효중단과 같은 실체법상 효과는 소장 제출 시에 소급하여 발생한다(민소법 제265조).

3. 효과

- 소송계속이 발생하면 법원은 당해 사건을 심판할 권한과 의무를 가지며, 중복소제기 금지의 원칙이 적용된다. 또한, 당사자는 당해 소송 절차를 통하지 않고는 동일한 청구를 별소로 제기할 수 없게 된다. 소송계속 중에 소송물이 양도되는 경우 승계인의 참여 문제가 발생하며, 소송계속은 판결의 기판력이 미치는 시적 범위를 확정하는 기준이 되기도 한다.

II. 중복된 소제기의 금지★

1. 의의[민소법 제259조]

- 이미 소송이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다. 이는 동일한 사건에 대하여 서로 모순되는 판결이 선고되는 것을 방지하고, 피고에게 이중 응소의 고통을 주지 않으며, 법원의 심리 중복으로 인한 사법 자원의 낭비를 막기 위한 제도이다.

2. 중복소제기의 요건

(1) 당사자의 동일

- 전소와 후소의 당사자가 동일하여야 한다. 원고와 피고의 지위가 바뀌어 있는 경우(채무부존재확인 소 계속 중 이행 소 제기)에도 당사자가 동일하다면 중복소제기에 해당할 수 있다. 또한, 판결의 효력이 제3자에게 미치는 경우(채권자대위소송)에는 그 제3자가 제기한 후소도 중복소제기로 본다.

(2) 청구의 동일

- 전소와 후소의 소송물이 동일하여야 한다. 소송물의 동일성은 청구취지와 청구원인을 기준으로 판단한다. 청구취지가 정반대인 경우에도 그 실질이 동일한 권리관계를 다루는 것이라면 중복소제기가 성립한다. 판례는 선행 소송의 공격방어방법에 불과한 사항을 후소의 소송물로 삼는 경우에도 절차적 안정을 위해 중복소제기를 인정하는 경향이 있다.

(3) 전소의 소송계속 중 후소를 제기하였을 것

- 후소의 제기 당시에 전소가 법원에 계속 중이어야 한다. 전소가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸한 경우에는 후소는 더 이상 중복소제기가 아니게 된다. 전소의 판결이 확정된 경우에는 중복소제기가 아니라 기판력의 문제로 전이된다.

3. 소송법상 효과

(1) 직권조사사항

- 중복소제기 금지는 공공의 이익을 위한 강행규정이므로 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 주장이 없더라도 법원은 소송 기록을 통해 중복소제기 여부를 확인하여야 하며, 요건을 충족하면 후소를 부적법 각하하여야 한다.

(2) 중복소제기임을 간과한 판결

- 법원이 중복소제기임을 알지 못하고 본안 판결을 내린 경우, 그 판결은 상소 사유가 된다. 그러나 판결이 확정되면 그 하자는 치유되며 기판력이 발생한다. 만약, 전소와 후소의 판결이 모두 확정되어 서로 모순되는 경우에는 재심 사유가 될 수 있는지에 대해 논의가 있으나, 원칙적으로 후소 판결이 기판력을 갖게 된다.

4. 국제적 중복소제기

(1) 문제점

- 외국 법원에 이미 소가 제기되어 계속 중인 사건을 우리나라 법원에 다시 제기한 경우, 민소법 제259조를 적용하여 각하할 수 있는지가 문제된다.

(2) 견해의 대립

- 국제적 예외와 소송 경계를 위해 금지해야 한다는 견해와, 외국 판결의 승인 여부가 불확실한 상황에서 우리 국민의 재판받을 권리를 박탈해서는 안 된다는 견해가 대립한다.

(3) 개정 국제사법의 태도

- 개정된 국제사법은 외국 법원에 소가 제기된 경우 우리 법원이 소송 절차를 중지할 수 있는 근거를 마련하였다. 외국 판결이 장차 우리나라에서 승인될 가능성이 있는 경우, 법원은 후소의 절차를 중지하여 중복 심리를 피할 수 있다.

III. 실체법상 효과

1. 의의

- 소의 제기는 소송법적 효과뿐만 아니라 실체법상 권리에도 영향을 미친다. 가장 대표적인 효과는 소멸시효의 중단과 법률상 기간의 준수이다. 이는 권리자가 권리를 행사하겠다는 의사를 객관적으로 표명한 것에 대한 법적 보호이다.

2. 시효중단의 대상[민소법 제170조, 제265조]

(1) 중단의 대상이 되는 소

- 민사소송법상의 소제기뿐만 아니라 중재신청, 조정신청 등 재판상 권리 행사에 준하는 행위도 포함된다. 다만, 소가 각하되거나 취하된 경우에는 시효중단의 효력이 소급하여 소멸한다. 이 경우 6개월 내에 다시 소를 제기하거나 압류 등을 하면 시효는 첫 소제기 시점에 중단된 것으로 본다.

(2) 중단의 범위

- 시효중단의 효력은 소송물인 권리에 한하여 발생한다. 일부청구의 경우 명시적 일부청구라면 그 일부에 대해서만 시효가 중단되는 것이 원칙이다. 다만, 전액의 확정을 구하는 취지가 포함되어 있다면 전부에 효력이 미칠 수 있다. 시효중단의 효력은 소장이 법원에 접수된 때에 발생한다(민소법 제265조).

(3) 응소와 시효중단

- 피고로서 소송에 응하여 자신의 권리를 주장하는 응소 행위도 시효중단의 사유가 된다. 판례는 피고가 적극적으로 자신의 권리를 주장하며 승소 판결을 얻어낸 경우, 소제기에 준하는 권리 행사로 보아 응소 시에 시효가 중단된 것으로 인정한다.

3. 법률상 기간의 준수

(1) 의의

- 법령에서 정한 제척기간이나 출소기간 내에 소를 제기하여야 하는 경우, 소제기는 그 기간을 준수한 것으로 본다. 형성의 소(취소의 소)에서 기간 준수는 권리 발생 및 소멸의 핵심 요건이다.

(2) 효과

- 소 제기 시에 기간을 준수한 것으로 간주됨으로써, 소송 계속 중에 기간이 경과하더라도 권리가 소멸하지 않는다. 이는 시효중단과 유사하게 소장 제출 시를 기준으로 판단하여 당사자의 불이익을 방지한다.

IV 결론

- 소제기의 효과는 소송계속이라는 공법적 상태를 형성함으로써 법원과 당사자에게 새로운 권리 의무 관계를 부여한다. 중복소제기 금지는 판결의 모순을 방지하여 사법의 신뢰를 지키는 핵심 기제이며, 시효중단과 기간 준수의 효과는 권리자의 실체적 권리를 보호하는 강력한 수단이 된다. 특히, 국제적 중복소제기와 관련한 논의는 현대 국제 거래의 증가에 발맞추어 절차 중지 등 유연한 해결책을 모색하는 방향으로 발전하고 있다. 법원은 소제기로 발생하는 이들 효과를 정확히 파악하여, 절차적 남용을 막는 동시에 정당한 권리 행사가 법적 보호의 울타리 안에서 온전히 실현될 수 있도록 관리하여야 할 것이다.